

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5534/2550

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาววรรณา แจ้งจบ
นางสุกัญญาหรือธันภรณ์ สุขเอ็ม กับ
พวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 280

ข้อโต้แย้งที่ว่าราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดต่ำหรือไม่ เป็นข้อโต้แย้งหรือส่วน
ได้เสียของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
ป.วิ.พ. มาตรา 280 โดยตรง ไม่เกี่ยวกับผู้ร้องซึ่งเป็นเพียงผู้เข้าสู่ราคาแต่อย่างใด ผู้
ร้องจึงไม่มีสิทธิกล่าวอ้างหรือฎีกาในประเด็นดังกล่าวได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อม
อาคารพิพาทออกขายทอดตลาด บริษัทอาร์.เอส.พี. หรือเพอร์ดี จำกัด เป็นผู้ซื้อได้
ในราคา 5,650,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ
ขายในราคาต่ำ และเจ้าพนักงานบังคับคดีรีบร้อนทำการขายทอดตลาดโดยนับสาม

และเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อในทันทีเป็นการเร่งรีบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อ ทำให้ผู้ร้องไม่สามารถเสนอราคาได้ทันเพราะขณะนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะเสนอราคาให้สูงขึ้นหรือไม่ การขายทอดตลาดดังกล่าวทำให้ราคาที่ติดพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายได้ต่ำกว่าราคาปกติ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้อทรัพย์สินในราคา 5,600,000 บาท (ที่ถูก 5,650,000 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้ประเมินไว้เป็นเงิน 4,586,000 บาท และการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นการขายครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกมีผู้เสนอราคา 3,670,000 บาท แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าราคาต่ำและโจทก์คัดค้านราคาจึงงดการขายทอดตลาดในครั้งนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ให้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาอันสมควรโจทก์จำเลยไม่คัดค้านราคาเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงนับสามและเคาะไม้ขายทอดตลาดเป็นการดำเนินตามขั้นตอนการขายทอดตลาดที่ถูกต้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีรีบร้อนทำการขายทอดตลาดทำให้ขายทรัพย์สินได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกตินั้น เห็นว่า ข้อโต้แย้งที่ว่าราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดต่ำหรือไม่นั้น เป็นข้อโต้แย้งหรือส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 โดยตรง ไม่เกี่ยวกับผู้ร้องซึ่งเป็นเพียงผู้
เข้าสู่ราคาแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิกล่าวอ้างหรือฎีกาในประเด็นดังกล่าวได้ แม้
ศาลชั้นต้นจะสั่งรับฎีกาของผู้ร้องมาก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของผู้ร้อง

(ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์-ชาลี ทัพภวิมล-สมศักดิ์ จันทรา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>